רשומות

קובץ התקנות

כ׳ בתמוז התש״ף **8651** 12 ביולי 2020

עמוד

תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה) (תיקון), התש״ף–2020 1788
הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים) (תיקון), התש״ף–2020 1788

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل
מחלקת רשומות
12:33 12/07/20

תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה) (תיקון), התש״ף–2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 266 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995[1] (להלן – החוק), בהתייעצות עם מועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, בהתייעצות עם השר לשירותי דת[2], ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1

1. בתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה), התשע״ח–2018[3] (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 1, במקום ״עד יום כ״ג בטבת התשע״ט (31 בדצמבר 2018)״ יבוא ״עד יום י״ד בחשוון התשפ״א (1 בנובמבר 2020)״.

תיקון תקנה 2

2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום ״לגבי שנת 2018״ יבוא ״לגבי השנים 2018 עד 2020״.

תחילה

3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בסיוון התש״ף (17 ביוני 2020).

י״ג בתמוז התש״ף (5 ביולי 2020)
(חמ 690–3–ת1)

איציק שמולי
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

---

[1] ס״ח התשנ״ה, עמ׳ 210.
[2] י״פ התשס״ח, עמ׳ 1820.
[3] ק״ת התשע״ח, עמ׳ 2151.

הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים) (תיקון), התש״ף–2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36 ו־38 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981[1] (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה לאמור:

תיקון ההגדרות

1. בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע״ו–2015[2] (להלן – ההוראות העיקריות), בסעיף 1 –

(1) אחרי ההגדרה ״חוק ביטוח בריאות״ יבוא:

״״כיסוי ברובד הבסיסי״ – כיסוי ביטוחי בתקופה כאמור בסעיף 5(ב)(1) לתוספת ובסכום תגמולי הביטוח כאמור בסעיף 7(א1) לתוספת;

״כיסוי ברובד המורחב״ – כיסוי ביטוחי בתקופה כאמור בסעיף 5(ב)(2) לתוספת ובסכום תגמולי הביטוח כאמור בסעיף 7(א2) לתוספת;״;

(2) אחרי ההגדרה ״ש״ח״ יבוא:

״״תוספת סכום ביטוח״ – כמשמעותה בסעיף 8(א2).״.

תיקון סעיף 2

2. בסעיף 2 להוראות העיקריות, בסופו יבוא ״בהתאמה לפי סוג הכיסוי שרכש המבוטח״.

תיקון סעיף 3

3. בסעיף 3 להוראות העיקריות –

(1) בסעיף קטן (א), במקום ״לביטוח״ יבוא ״לכיסוי ברובד הבסיסי בביטוח״;

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

---

[1] ס״ח התשמ״א, עמ׳ 208; התשע״ו, עמ׳ 1254.
[2] ק״ת התשע״ו, עמ׳ 494; התשע״ט, עמ׳ 2233.

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل
מחלקת רשומות
12:33 12/07/20

"(א1) חבר קופת חולים זכאי להצטרף, מגיל 6, לכיסוי לרובד המורחב בביטוח סיעודי לחברי קופ"ח של קופת החולים שבה הוא רשום, בכפוף לבחינה של מצב רפואי קודם בלבד, כפי שייקבע בהסכם בין המבטח לבין קופת החולים; על אף האמור, הממונה רשאי לאשר, אם מצא שיש הצדקה לכך, כי חברי קופת חולים מסוימת זכאים להצטרף לרובד המורחב ולתוספת סכום ביטוח בביטוח סיעודי לחברי קופ"ח אחרת.";

(3) בסעיף קטן (ב)(1), אחרי "שבה הוא רשום" יבוא "בכיסוי ברובד הבסיסי" ואחרי "היה זכאי לקבל תגמולי ביטוח" יבוא "בכיסוי ברובד הבסיסי".

תיקון סעיף 4

.4 בסעיף 4 להוראות העיקריות –

(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "על אף האמור, מבטח יתנה הצטרפות לכיסוי ברובד המורחב ולתוספת סכום ביטוח בקיומו של כיסוי ברובד הבסיסי אצל אותו מבטח, אלא אם כן אישר הממונה אחרת, כאמור בסעיף 3(א1)";

(2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "על אף האמור, מבטח יתנה ביטול של כיסוי ברובד הבסיסי בביטול של כיסוי ברובד המורחב ובתוספת סכום ביטוח".

תיקון סעיף 7

.5 בסעיף 7 להוראות העיקריות, אחרי "תגמולי ביטוח" יבוא "בכיסוי ברובד הבסיסי או בכיסוי ברובד המורחב".

תיקון סעיף 8

.6 בסעיף 8 להוראות העיקריות –

(1) בסעיף קטן (א), ברישה, אחרי "לחברי קופ"ח" יבוא "בכיסוי ברובד הבסיסי";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) סכום תגמולי הביטוח החודשי לכיסוי ברובד המורחב שלו זכאי מבוטח – 5,500 ש"ח אם שוהה בבית או 10,000 ש"ח אם שוהה במוסד.

(א2) סכום תגמולי הביטוח החודשי למבוטח שרכש תוספת סכום ביטוח – 1,000 ש"ח אם שוהה בבית או 3,000 ש"ח אם שוהה במוסד, שייווספו על תגמולי הביטוח המפורטים בסעיפים קטנים (א) ו־(א1), לפי הכיסוי שרכש המבוטח.";

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "בסעיף קטן (א)" יבוא "בסעיפים קטנים (א) עד (א2)".

תיקון סעיף 11א

.7 בסעיף 11א להוראות העיקריות, בסעיף קטן (א), במקום "(להלן בסעיף זה – פוליסת המשך קבוצתית), שלהלן תנאיה" יבוא "בחלוקה לקרנות לפי הכיסוי ברובד הביטוחי שרכשו (להלן בסעיף זה – פוליסת המשך קבוצתית), שלהלן תנאיהן".

תיקון סעיף 12

.8 בסעיף 12 להוראות העיקריות, בסעיף קטן (ב) –

(1) בהגדרה "אישור ביטוח מורחב", בפסקה (1), במקום "בסיסי" יבוא "בכיסוי ברובד הבסיסי, בכיסוי ברובד המורחב או בתוספת סכום ביטוח, לפי העניין";

(2) בהגדרה "מבוטח עובר", בסופה יבוא "בכיסוי ברובד הבסיסי, בכיסוי ברובד המורחב או בתוספת סכום ביטוח".

תיקון התוספת

.9 בתוספת להוראות העיקריות –

(1) בסעיף 5 –

(א) סעיף קטן (א) – יימחק;

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل
מחלקת רשומות
12/07/20 12:33

(ב) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) מבוטח זכאי לקבל תגמולי ביטוח כל עוד מתקיימים בו התנאים המפורטים בסעיף 3 בכפוף לתנאי הפוליסה, מתום תקופת ההמתנה כמפורט בסעיף 6, מכוחה של הפוליסה שבמהלך שבתקופתה אירע מקרה הביטוח ובכפוף לאמור בתקנה 13 לתקנות, בניכוי תקופות שבהן קיבל תגמולי ביטוח מכוחה של פוליסה לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח, כמפורט להלן:

(1) בכיסוי ברובד הבסיסי – במשך 60 חודשים;

(2) בכיסוי ברובד המורחב – במשך 120 חודשים שתחילתם לאחר שהסתיימו 60 חודשי ביטוח ששולמו מכוח הרובד הבסיסי.";

(2) בסעיף 7 –

(א) בסעיף קטן (א), אחרי "מבוטח" יבוא "שרכש כיסוי ברובד הבסיסי", אחרי "לחברי קופ"ח" יבוא "בכיסוי ברובד הבסיסי" ובטבלה, אחרי "לקופות חולים" יבוא "לכיסוי ברובד הבסיסי";

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(1א) סכום תגמולי הביטוח החודשי בכיסוי ברובד המורחב שזכאי לו מבוטח – 5,500 ש"ח אם שוהה בבית או 10,000 ש"ח אם שוהה במוסד;

(2א) סכום תגמולי הביטוח החודשי למבוטח שרכש תוספת סכום ביטוח – 1,000 ש"ח אם שוהה בבית או 3,000 ש"ח אם שוהה במוסד, שייווספו על תגמולי הביטוח המפורטים בסעיפים קטנים (א) ו־(1א), לפי הכיסוי שרכש המבוטח.";

(ג) בסעיף קטן (ג), במקום "בסעיף קטן (א)" יבוא "בסעיפים קטנים (א) ו־(1א)".

תחילה 10. תחילתן של הוראות אלה ביום י"ט בשבט התשפ"א (1 בפברואר 2021).

תחולה 11. הוראות אלה יחולו על חוזים לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח, שייכרתו או יחודשו מיום התחילה או לאחריו, וכן על חוזים קיימים לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח שבעל הפוליסה וחברת הביטוח הסכימו להחיל הוראות אלה עליהם.

ט"ז בתמוז התש"ף (8 ביולי 2020)
(חמ 5161–3)

משה ברקת
הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

המחיר 1.62 שקל חדש ISSN 0334-7014 סודר במח׳ רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE وزارة العدل
מחלקת רשומות
12/07/20 12:33